P U T U S A N
Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Candra Kirana Als Bogel**;
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Suasana Selatan Gg. Banjar Lk. IX Kel. Mabar Hilir. Kec. Medan Deli. Kota Medan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa **Candra Kirana Als Bogel** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik,** sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. **Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum,** sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. **Penuntut Umum,** sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. **Hakim Pengadilan Negeri,** sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor **795/Pid.Sus/2023/PN Mdn**, tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **795/Pid.Sus/2023/PN Mdn**, tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA KIRANA ALS BOGEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **CANDRA KIRANA ALS BOGEL** dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak HP REDMI 5 Plus Warna Orange;
- 1 (satu) buah Plastik Klip Besar yang berisikan 16 (enam belas) buah Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) buah Plastik Klip Sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu;

(Dengan berat keseluruhan netto 2,96 (Dua Koma Sembilan Puluh Enam) gram)

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kecil Kosong;
- 1 (satu) buah pipet/sekop yang ujungnya runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa CANDRA KIRANA Alias BOGEL pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Suasa Selatan Gang Banjar Lk.IX Kel. Mabar Hilir Kec. MedanDeli Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi J. PELAWI, saksi POLMAN SIAGIAN, saksi BERLIN SIHOMBING, saksi KENAN SITORUS, saksi JOHANSYAH PUTRA (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Belawan) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Suasa Selatan Gang Banjar Lk. IX Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan. Mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung melakukan pengamatan dan selanjutnya mendatangi rumah yang berada di Jalan Suasa Selatan Gang Banjar Lk. IX Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan tempat dimana Terdakwa berada. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CANDRA KIRANA Alias BOGEL dan para saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa langsung mengambil dari bawah tempat tidur berupa: 1 (satu) buah Kotak HP REDMI 5 PLUS Warna Orange yang berisikan 1 (satu) buah Plastik Klip Besar yang berisikan 16 (enam belas) buah Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah Plastik Klip Sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kecil Kosong dan 1 (satu) buah pipet/sekop yang ujungnya runcing. Ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu yang disita para saksi dari Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. UDIN (DPO) yang beralamat di Jalan Kangkung Kec. Percut Sei Tuan sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa dengan cara paketan seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana dari penjualannya Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 035/I/POL-10009/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cp.Labuhan Deli yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IVO SARAGIH, 2. MALA KARTIKA, SE dengan laporan penimbangan sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berikut: 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 2,96 (dua koma Sembilan enam) gram. Barang bukti tersebut atas nama CANDRA KIRANA Alias BOGEL;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 1065/NNF/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama CANDRA KIRANA Alias BOGEL berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa CANDRA KIRANA Alias BOGEL pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Suasa Selatan Gang Banjar Lk.IX Kel. Mabar Hilir Kec. MedanDeli Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi J. PELAWI, saksi POLMAN SIAGIAN, saksi BERLIN SIHOMBING, saksi KENAN SITORUS, saksi JOHANSYAH PUTRA (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Belawan) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Suasa Selatan Gang Banjar Lk. IX Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan. Mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung melakukan pengamatan dan selanjutnya mendatangi rumah yang berada di Jalan Suasa Selatan Gang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjar Lk. IX Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan tempat dimana Terdakwa berada. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CANDRA KIRANA Alias BOGEL dan para saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa langsung mengambil dari bawah tempat tidur berupa: 1 (satu) buah Kotak HP REDMI 5 PLUS Warna Orange yang berisikan 1 (satu) buah Plastik Klip Besar yang berisikan 16 (enam belas) buah Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah Plastik Klip Sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kecil Kosong dan 1 (satu) buah pipet/sekop yang ujungnya runcing. Ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu yang disita para saksi dari Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. UDIN (DPO) yang beralamat di Jalan Kangkung Kec. Percut Sei Tuan sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa dengan cara paketan seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana dari penjualannya Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 035/I/POL-10009/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cp.Labuhan Deli yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IVO SARAGIH, 2. MALA KARTIKA, SE dengan laporan penimbangan sebagai berikut: 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 2,96 (dua koma Sembilan enam) gram. Barang bukti tersebut atas nama CANDRA KIRANA Alias BOGEL;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 1065/NNF/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama CANDRA KIRANA Alias BOGEL berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,96 (dua koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sembilan puluh enam) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Berlin Sihombing**, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

   - Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi An Berlin Sihombing bersama saksi Polman Siagian saksi J. Pelawi, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johan Syahputra yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Candra Kirana Als Bogel** yang berada di Jl. Suasa Selatan Gg Banjar Lk. IX Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli. Kota Medan;
   - Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di Jl. Suasa Selatan Gg Banjar Lk. IX Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli. Kota Medan;
   - Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi Berlin Sihombing bersama saksi Polman Siagian saksi J. Pelawi, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johan Syahputra langsung menuju lokasi, dan setelah sampai di Lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengamatan dan langsung mendekati rumah terdakwa;
   - Bahwa, benar saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan dimana di simpan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa tersebut, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak Hp Redmi 5 Plus warna orange yang berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet/Skop yang ujungnya runcing dari bawah tempat tidur terdakwa Candra Kirana Als Bogel;

- Bahwa, benar saksi melihat setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian di serahkan kepada saksi dan rekan saksi, setelah saksi mengintrogasi terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut di dapat dari seseorang yang bernama Udin;
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**.**

2. **Saksi Polman Siagian**, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi An Berlin Sihombing bersama saksi Polman Siagian saksi J. Pelawi, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johan Syahputra yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Candra Kirana Als Bogel** yang berada di Jl. Suasa Selatan Gg Banjar Lk. IX Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli. Kota Medan;
   - Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di Jl. Suasa Selatan Gg Banjar Lk. IX Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli. Kota Medan;
   - Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi Berlin Sihombing bersama saksi Polman Siagian saksi J. Pelawi, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johan Syahputra langsung menuju lokasi, dan setelah sampai di Lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengamatan dan langsung mendekati rumah terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan dimana di simpan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa tersebut, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak Hp Redmi 5 Plus warna orange yang berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet/Skop yang ujungnya runcing dari bawah tempat tidur terdakwa Candra Kirana Als Bogel;
- Bahwa, benar saksi melihat setelah terdakw mengambil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian di serahkan kepada saksi dan rekan saksi, setelah saksi mengintrogasi terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut di dapat dari seseorang yang bernama Udin;
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib. Oleh saksi an. Berlin Sihombing bersama saksi Polman Siagian saksi J. Pelawi, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johan Syahputra yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Candra Kirana Als Bogel di sebuah rumah yang berada di Jl. Suasa Selatan Gg Banjar Lk. IX Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli. Kota Medan;
- Bahwa, benar Ketika itu terdakwa sedang tidur di ruang tamu kemudian tiba-tiba datang saksi yang berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat di tangkap, saksi menanyakan dimana Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan;
- Bahwa, benar terdakwa langsung memberitahukan keberadaan shabu tersebut dan shabu tersebut terdakwa simpan di bawah tempat tidur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa, dan kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut lalu menunjukkan nya kepada saksi berupa 1 (satu) buah kotak Hp Redmi 5 Plus warna orange yang berisikan 1 (satu) buah plastik besar yang berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet/Skop yang ujungnya runcing;

- Bahwa, benar pada saat terdakwa di Introgasi oleh saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari seseorang bernama Udin;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa serta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau yang berwenang untuk membeli shabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak HP REDMI 5 Plus Warna Orange;
- 1 (satu) buah Plastik Klip Besar yang berisikan 16 (enam belas) buah Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) buah Plastik Klip Sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu;

(Dengan berat keseluruhan netto 2,96 (Dua Koma Sembilan Puluh Enam) gram);

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kecil Kosong;
- 1 (satu) buah pipet/sekop yang ujungnya runcing.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti-bukti lainnya berupa:

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1065/NNF/2022, Kamis tanggal 23 Februari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama CANDRA KIRANA Alias BOGEL berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi An Berlin Sihombing bersama saksi **Polman Siagian saksi J. Pelawi, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johan Syahputra** yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Candra Kirana Als Bogel** yang berada di Jl. Suasa Selatan Gg Banjar Lk. IX Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli. Kota Medan;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi Berlin Sihombing bersama saksi Polman Siagian saksi J. Pelawi, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johan Syahputra langsung menuju lokasi, dan setelah sampai di Lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengamatan dan langsung mendekati rumah terdakwa;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan dimana di simpan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa tersebut, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak Hp Redmi 5 Plus warna orange yang berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet/Skop yang ujungnya runcing dari bawah tempat tidur terdakwa Candra Kirana Als Bogel;
- Bahwa, benar saksi melihat setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian di serahkan kepada saksi dan rekan saksi, setelah saksi mengintrogasi terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut di dapat dari seseorang yang bernama Udin;
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa **Candra Kirana Als Bogel.** Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana sub unsur tersebut adalah bersifat subsidaritas, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika angka 61;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib. Oleh saksi an Berlin Sihombing bersama saksi Polman Siagian saksi J. Pelawi, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johan Syahputra yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang berada di Jl. Jl. Suasa Selatan Gg Banjar Lk. IX Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli. Kota Medan;, bahwa Ketika dilakukan penggerebekan, terdakwa sedang tidur di ruang tamu terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1065/NNF/2022, Kamis tanggal 23 Februari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama CANDRA KIRANA Alias BOGEL berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak Hp Redmi 5 Plus warna orange yang berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet/Skop yang ujungnya runcing dan tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Sehingga dengan demikian **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang**,** bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Candra Kirana Als Bogel** dipersidangan dengan identitas lengkap termuat didalam surat dakwaan telah diakui kebenaran dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga tidak ditemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa**, sedangkan mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak" adalah** tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)" menurut undangundang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan dalam sub unsur selanjutnya yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa sub unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman** ini merupakan alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki sama artinya dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki dalam hal ini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak dipermasalahkan apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak tetapi harus dilihat pula dari bagaimana barang tersebut menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti kata menyimpan mengandung makna bahwa Terdakwa menempatkan benda di suatu tempat dengan maksud agar benda dimaksud terjaga dalam suatu kondisi tertentu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu. Bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan Tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau Tindakan lain yang menunjukkan pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa pada hari hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi An Berlin Sihombing bersama saksi **Polman Siagian saksi J. Pelawi, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johan Syahputra** yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Candra Kirana Als Bogel** yang berada di Jl. Suasa Selatan Gg Banjar Lk. IX Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli. Kota Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Berlin Sihombing bersama saksi Polman Siagian saksi J. Pelawi, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johan Syahputra langsung menuju lokasi, dan setelah sampai di Lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengamatan dan langsung mendekati rumah terdakwa;

Menimbang bahwa, benar saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan dimana di simpan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa tersebut, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak Hp Redmi 5 Plus warna orange yang berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet/Skop yang ujungnya runcing dari bawah tempat tidur terdakwa Candra Kirana Als Bogel;

Menimbang bahwa saksi melihat setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian di serahkan kepada saksi dan rekan saksi, setelah saksi mengintrogasi terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut di dapat dari seseorang yang bernama Udin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (3) KUHAP, Ketersangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa seluas-luasnya untuk membuktikan keterangannya dengan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun terhadap kesempatan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, Majelis hakim berpendapat bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi An Berlin Sihombing bersama saksi **Polman Siagian saksi J. Pelawi, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johan Syahputra** yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Candra Kirana Als Bogel** yang berada di Jl. Suasa Selatan Gg Banjar Lk. IX Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli. Kota Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Berlin Sihombing bersama saksi Polman Siagian saksi J. Pelawi, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johan Syahputra langsung menuju lokasi, dan setelah sampai di Lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengamatan dan langsung mendekati rumah terdakwa;

Menimbang bahwa, benar saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan dimana di simpan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa tersebut, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak Hp Redmi 5 Plus warna orange yang berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet/Skop yang ujungnya runcing dari bawah tempat tidur terdakwa Candra Kirana Als Bogel;

Menimbang bahwa saksi melihat setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian di serahkan kepada saksi dan rekan saksi, setelah saksi mengintrogasi terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut di dapat dari seseorang yang bernama Udin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1065/NNF/2022, Kamis tanggal 23 Februari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama CANDRA KIRANA Alias BOGEL berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dikaitkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal 111 s/d 126 dan 129, ditentukan bahwa terhadap terdakwa selain hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang sifatnya adalah komulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi ***pidana penjara*** **paling lama 2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Buah Kotak HP REDMI 5 Plus Warna Orange, 1 (satu) buah Plastik Klip Besar yang berisikan 16 (enam belas) buah Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah Plastik Klip Sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, (Dengan berat keseluruhan netto 2,96 (Dua Koma Sembilan Puluh Enam) gram), 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kecil Kosong, 1 (satu) buah pipet/sekop yang ujungnya runcing, yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa , terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa, terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Candra Kirana Als Bogel** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum

2. Membebaskan terdakwa **Candra Kirana Als Bogel** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **Candra Kirana Als Bogel** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Subsideir Jaksa Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak HP REDMI 5 Plus Warna Orange;
- 1 (satu) buah Plastik Klip Besar yang berisikan 16 (enam belas) buah Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) buah Plastik Klip Sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu; (Dengan berat keseluruhan netto 2,96 (Dua Koma Sembilan Puluh Enam) gram);
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kecil Kosong;
- 1 (satu) buah pipet/sekop yang ujungnya runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, oleh kami, Firza Andriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H.M.H. dan Sulhanuddin S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**
Sulhanuddin .S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti

Rita Sitepu, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)